RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 668, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispõe sobre alíquotas, metodologias de cálculos dos valores e formas de cobrança e repasse da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) - Exercício de 2026, referente aos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos a ser cobrada dos prestadores desses serviços dos municípios consorciados e conveniados à ARES-PCJ, e dá outras providências.

A **DIRETORIA COLEGIADA** da **AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ)**, no uso de suas atribuições e na forma da Cláusula 32ª, incisos I, II e III, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público, e o Artigo 29, incisos I, II e III, do Estatuto da Agência Reguladora ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que, em conformidade com o Inciso XV, da Cláusula 20ª, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, compete à Assembleia Geral da ARES-PCJ deliberar sobre a fixação, revisão e reajustes dos valores das taxas e tarifas e outros preços públicos, referentes aos serviços prestados pela Agência Reguladora ARES-PCJ;

Que a Cláusula 68ª, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, define que a Taxa de Regulação e Fiscalização tem como fato gerador o desempenho das atividades de regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, delegadas pelos municípios associados, tendo como sujeitos passivos os prestadores desses serviços;

Que o § 2º da Cláusula 69ª, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, prevê que a alíquota da Taxa de Regulação e Fiscalização poderá ser revista, observados critérios técnicos de cálculo do valor pela Agência Reguladora ARES-PCJ, com aprovação da Assembleia Geral;

Que o § 4º do Art. 67, do Estatuto da ARES-PCJ, define que a alíquota, a metodologia de apuração e forma de repasse do valor referente à Taxa de Regulação e Fiscalização serão definidas em Resolução específica da Agência Reguladora ARES-PCJ.

Que, nos municípios associados à ARES-PCJ, os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são prestados de forma direta (prefeitura, autarquia, empresa pública e de economia mista) ou através de contratos de concessão ou de parceria público-privada (empresas privadas);

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279 e informe o código 27DB-0632-F9C0-9279

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Av. Paulista, 633 - Jardim Santana - Americana, SP - 13478-580 - Fone (19) 3471-5100 - www.arespcj.com.br

Que, nos municípios associados à ARES-PCJ, há prestadores de serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos que atuam através de contratos de concessão ou de parceria público-privada que possuem cláusulas específicas que definem a alíquota da Taxa de Regulação e Fiscalização;

Que, na 29ª Assembleia Geral Ordinária da ARES-PCJ, realizada no dia 02 de outubro de 2025, foi aprovada a manutenção da alíquota de 0,25% (vinte centésimos por cento) para a Taxa de Regulação e Fiscalização, referente aos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RSU), para o Exercício 2026, a ser cobrada apenas dos prestadores dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, tendo como base de cálculo, os valores de 2024 da Receita Requerida desses serviços;

Que, baseada na proposta aprovada na 29ª Assembleia Geral Ordinária da ARES-PCJ e, a fim de fixar a alíquota e definir as metodologias de cálculo dos valores e formas de cobrança e de repasse da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) - Exercício 2026, a Diretoria Colegiada da Agência Reguladora ARES-PCJ, reunida em 08 de dezembro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Fixar a alíquota e definir as metodologias de cálculos dos valores e as formas de cobrança e repasse da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU), referente ao Exercício de 2026, a ser cobrada apenas dos prestadores dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos (RSU) dos municípios associados à ARES-PCJ.

Art. 2º - A alíquota da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) - Exercício de 2025, referente aos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, para municípios com Prestação Direta (prefeituras, autarquias, empresas públicas e de economia mista), será de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), aplicada sobre o valor da Receita Requerida, referente ao Exercício de 2024, apenas dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, excetuando os serviços de Limpeza Urbab..

Parágrafo único - Em municípios com contratos de concessão ou de parceria público-privada para serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, para fins de cálculos da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU), serão respeitadas e utilizadas a base de cálculo e a alíquota definidas nos respectivos contratos.

Art. 3º - Nos termos da Resolução ANA nº 79, de 14 de junho de 2021, Receita Requerida é aquela suficiente para ressarcir o prestador de serviço das despesas administrativas e dos custos eficientes de operação e manutenção, de investimentos prudentes e necessários, bem como para remunerar de forma adequada o capital investido, quando couber.

§ 1º - Para apuração da Receita Requerida considerar-se-á os custos e despesas apenas referentes aos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, nos termos do Art. 3º, inciso I, alínea c,

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279 e informe o código 27DB-0632-F9C0-9279

da Lei federal nº 11.445/2007, constituídos pelas atividades, disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares.

§ 2º - Os custos e despesas dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos correspondem aos valores totais liquidados com essas atividades no Exercício de 2024, incluindo os Restos a Pagar não processados liquidados.

Art. 4º - A metodologia de cálculo do valor da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) dar-se-á em função da natureza da prestação dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, dividida em:

I - Prestação Direta (Prefeitura, Autarquia, Empresa Pública e de Economia Mista); e

II - Contrato de Concessão ou de Parceria Público-Privada.

Seção I
Prestação Direta
(Prefeitura, Autarquia, Empresa Pública e de Economia Mista)

Art. 5º - Para município, cujos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos sejam executados através de Prestação Direta, o cálculo da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) – Exercício 2026 terá como base o total da Receita Requerida do Exercício de 2024, referente à prestação desses serviços, à qual será aplicada a alíquota de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), e será calculada pela seguinte expressão matemática:

$$TR_{RSU} = RR_{2024} \times Alíquota$$

Onde:
TR_{RSU} = Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos Urbanos
RR_{2024} = Receita Requerida do Exercício de 2024
Alíquota = 0,25% → igual a 0,0025

Art. 6º - Os repasses referentes à Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) - Exercício 2026 serão efetuados através de depósitos bancários realizados pelos prestadores dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos em favor da ARES-PCJ, ou através de boletos bancários, a critério da Diretoria Colegiada.

Art. 7º - O valor total apurado da Taxa de Regulação e Fiscalização (RSU) - Exercício 2026, a ser pago pelo município à Agência Reguladora ARES-PCJ, será dividido em 10 (dez) parcelas iguais, com vencimento todo dia 15 (quinze) de cada mês, entre os meses de fevereiro e novembro de 2026.

Parágrafo único - Caso as datas dos vencimentos coincidam com sábado, domingo ou feriado, esse vencimento ficará prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil subsequente.

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279 e informe o código 27DB-0632-F9C0-9279

Seção II
Contrato de Concessão ou de Parceria Público-Privada

Art. 8º - Para município cujos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos sejam executados através de Contratos de Concessão ou de Parceria Público-Privada, o valor da Taxa de Regulação e Fiscalização - 2026 será calculado conforme definições nas cláusulas contratuais, assim como a forma de repasse dos respectivos valores à Agência Reguladora ARES-PCJ.

Seção III
Disposições Gerais

Art. 9º - Para fins de comprovação do valor correspondente à Taxa de Regulação e Fiscalização - Exercício 2026, os municípios com prestação direta (prefeitura, autarquia, empresa pública e de economia mista), deverão encaminhar à ARES-PCJ, até o dia 31 de janeiro de 2026, seus demonstrativos contábeis da Receita Requerida para os serviços de Manejo de Resíduos Sólidos referentes ao Exercício 2024, devidamente validados.

§ 1º - As empresas privadas que, através de contratos de concessão ou de parceria público-privada, prestam serviços Manejo de Resíduos Sólidos deverão encaminhar à ARES-PCJ, até o dia 31 de janeiro de 2026, seus balancetes, balanços e demonstrativos contábeis e financeiros, referentes ao Exercício de 2024, devidamente validados e publicados.

§ 2º - No ato de encaminhamento de documentos econômicos e contábeis para a apuração da Receita Requerida, referentes aos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, os municípios deverão anexar relatório de adequação ou correspondência à classificação padrão das despesas com esses serviços proposta pela ARES-PCJ como instrumento de orientação e constante do Anexo I, desta Resolução.

Art. 10 - Os casos omissos quanto à aplicação desta Resolução serão apreciados e resolvidos no âmbito da Diretoria Colegiada da ARES-PCJ.

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279 e informe o código 27DB-0632-F9C0-9279

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 588, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

ANEXO I

ORIENTAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS COM MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1. Os sistemas de classificação, abaixo, representam uma proposta mais adequada de classificação orçamentária e contábil das despesas públicas com serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei federal nº 11.445/2007.

2. A Agência Reguladora ARES-PCJ orienta os prestadores públicos desses serviços que realizem progressivamente a transição para esse modelo de classificação.

3. No ato de encaminhamento dos demonstrativos contábeis da apuração da Receita Requerida, os prestadores dos serviços públicos de Manejo de Resíduos Sólidos deverão anexar relatório de adequação ou correspondência à classificação padrão das despesas.

4. O prestador de serviços declarar-se-á "adequado" caso sua classificação reproduza o padrão orientado. Do contrário, deverá indicar a correspondência entre suas classificações e aquelas propostas pela Agência Reguladora ARES-PCJ.

Classificação – Despesas com Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

FUNÇÃO	**Saneamento**				
SUBFUNÇÃO	**Saneamento Básico Urbano**				
PROGRAMA	**Manejo de Resíduos Sólidos**				
AÇÕES	**Coleta, Transporte, Transbordo e Destinação RSU**	**Coleta Seletiva**	**Operação e Contratação de Aterro Sanitário**	**Resíduos dos Serviços de Saúde**	**Resíduos da Construção Civil**
ELEMENTOS DA DESPESA (mínimo)	Pessoal	Pessoal	Pessoal	**Não compõe o escopo da Regulação**	**Não compõe o escopo da Regulação**
	Materiais	Materiais	Materiais		
	Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros		
	Investimentos	Investimentos	Investimentos		

Assinado por 1 pessoa: DALTO FAVERO BROCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279 e informe o código 27DB-0632-F9C0-9279

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 27DB-0632-F9C0-9279

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DALTO FAVERO BROCHI (CPF 062.XXX.XXX-21) em 09/12/2025 16:28:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://stip-arespcj.1doc.com.br/verificacao/27DB-0632-F9C0-9279